

Acordo sobre Contratações Públicas da OMC: Brasil deve retomar o processo de adesão?

Por: Pedro Paulo Henrichs Neto

O **Acordo sobre Contratações Públicas (GPA)** da **Organização Mundial do Comércio (OMC)** visa promover transparência, não discriminação e concorrência nos mercados de compras governamentais entre seus membros. O Brasil, após obter o status de observador e apresentar uma oferta inicial de acesso ao mercado, suspendeu o processo de adesão em 2023. Retomar ou não esse processo exige uma análise crítica dos princípios do GPA, dos compromissos exigidos pelos países signatários e das especificidades do mercado brasileiro de compras públicas.

Princípios e Compromissos do GPA

O GPA fundamenta-se em princípios como **não discriminação, tratamento nacional, transparência e integridade** nos processos licitatórios. Os membros comprometem-se a garantir **igualdade de condições** para fornecedores nacionais e estrangeiros, assegurando clareza e publicidade nos processos de contratação pública.

Além disso, o acordo prevê mecanismos para **combater práticas ilícitas**, promover a **economicidade** nas compras governamentais e resguardar a possibilidade de adoção de **políticas públicas legítimas**, como a proteção ambiental, a defesa da saúde pública e a promoção da equidade social.

Vantagens da Adesão

1. Acesso a Mercados Externos:

A adesão ao GPA permitiria que empresas brasileiras participassem de licitações em mercados públicos de países signatários, ampliando oportunidades de **exportação, diversificação econômica e inserção competitiva** no cenário internacional.

2. Concorrência e Eficiência:

A abertura do mercado nacional à concorrência internacional pode estimular a **redução de custos, melhoria da qualidade** dos bens e serviços adquiridos pelo Estado e incentivar a **inovação tecnológica**.

3. Transparência e Integridade:

O GPA impõe padrões elevados de **governança e integridade**, o que pode contribuir para fortalecer as instituições públicas, **combater práticas de corrupção** e aumentar a confiança social nos processos licitatórios.

4. Alinhamento com Práticas Internacionais:

A adesão reforçaria o compromisso do Brasil com **padrões globais de governança pública**, além de facilitar a inserção em outros fóruns multilaterais, como a **Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)**.

Desvantagens e Riscos

1. **Impacto em Políticas Públicas:**

A adesão pode limitar o uso estratégico das compras públicas como ferramenta de **desenvolvimento econômico e social**, reduzindo as **margens de preferência** para setores estratégicos, como pequenas e médias empresas nacionais.

2. **Assimetria Competitiva:**

Empresas brasileiras, especialmente de menor porte, podem enfrentar **desvantagens estruturais** em relação a grandes corporações multinacionais, dada a diferença de **escala, tecnologia e acesso a crédito**.

3. **Risco à Soberania Regulamentar:**

Participar do GPA pode comprometer a **autonomia do Estado** para proteger setores sensíveis e adotar **políticas industriais** voltadas ao interesse público nacional.

4. **Desafios de Implementação:**

A adesão exigiria significativas **mudanças legislativas e administrativas**, com investimentos elevados e **resistência política** potencial, especialmente em um cenário de restrição fiscal.

Implicações Geopolíticas e Comerciais

A participação no GPA pode **fortalecer a posição do Brasil** em negociações comerciais internacionais, ampliar sua **influência diplomática** e consolidar a confiança de investidores estrangeiros. No entanto, uma abertura irrestrita do mercado de compras públicas pode aumentar a **dependência de fornecedores externos**, afetando a **segurança econômica** e a **autonomia estratégica** do país.

A definição dos **termos da adesão** será fundamental para mitigar esses riscos. É possível negociar **salvaguardas, listas de exceção e períodos de transição** para preservar setores sensíveis e garantir espaço para **políticas de desenvolvimento nacional**.

Considerações Finais

A decisão sobre a retomada da adesão ao GPA deve ser orientada por um **debate nacional qualificado e plural**, envolvendo governo, setor produtivo e sociedade civil. É preciso ponderar cuidadosamente entre os benefícios transparência, eficiência e acesso a mercados e os riscos para o **desenvolvimento econômico local, políticas públicas e a soberania regulatória**.

A experiência internacional mostra que países em desenvolvimento podem aderir ao GPA de forma **gradual e condicionada**, negociando **condições favoráveis**. Assim, o Brasil deve definir com clareza suas **prioridades estratégicas e capacidades institucionais** antes de avançar nesse processo.

Referências com Links

1. OMC. *Acordo sobre Contratações Públicas*. Disponível em: https://www.wto.org/portuguese/tratop_s/gproc_s/gproc_s.htm

2. Banco Mundial. *Government Procurement and the GPA*. 2021. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/government-procurement>
3. Fecomércio-SP. *Adesão do Brasil ao GPA: Análise e Perspectivas*. 2023. Disponível em: <https://www.fecomercio.com.br>
4. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). *Oferta inicial do Brasil para o GPA*. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/gpa>
5. ABIMAQ. *Riscos para a Indústria Nacional na Adesão ao GPA*. 2023. Disponível em: <https://www.abimaq.org.br>
6. Ipea. *Compras Públicas e Desenvolvimento*. 2022. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>
7. OCDE. *Government at a Glance*. 2021. Disponível em: <https://www.oecd.org/governance/gov-at-a-glance.htm>
8. Revista de Direito Público. *Análise Jurídica do GPA*. 2020. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/index.php/rdi>
9. Observatório REPRI. *Glossário sobre Compras Públicas*. 2023. Disponível em: <https://repri.org>
10. ABIFINA. *Assimetrias e Riscos do GPA para a Indústria Nacional*. 2023. Disponível em: <https://www.abifina.org.br>